

Convention n°: 90052641



Tronçon : Palézieux Est – Lyss Nord

Commune : Valbroye

Ligne n°/km : 251 / km 51.822

CONVENTION

entre

les Chemins de fer fédéraux suisses CFF

société anonyme de droit public ayant son siège à Berne

Infrastructure

Développement du réseau, Installations et Technologie

Avenue de la Gare de Triage 5

1020 Renens

(ci-après les «CFF»)

et

la Commune de Valbroye

représentée par sa Municipalité

Rue du Collège 18

1523 Valbroye

(ci-après « la Commune »)

Relative à la rénovation/au renouvellement, à l'entretien et à la conservation du passage à niveau situé au km 51.822 sur la Commune de Valbroye dit « PN 518 - PN de Perria »

Introduction

1. Situation initiale

- 1.1. La construction de la voie ferrée au point de croisement est intervenue ultérieurement à la construction de la route. Cela étant, les CFF sont déclencheurs de ce croisement et en portent la responsabilité initiale.
- 1.2. Dans le cadre de l'amélioration de la sécurité rail/route, découlant des mesures imposées par la législation fédérale en la matière, le passage à niveau routier public « PN de Perria » (ci-après « PN / passage à niveau ») au croisement entre la ligne CFF Palézieux Est – Lyss Nord et la route publique sera rénové et la signalisation renouvelée dans le cadre du projet d'automatisation de la ligne.
- 1.3. La présente convention est établie sur la base des articles 24 ss de la Loi fédérale sur les chemins de fer du 20 décembre 1957 (LCdF, RS 742.101, ci-après LCdF).

2. Objet de la présente convention

La présente convention règle en particulier :

- la propriété des installations du passage à niveau ;
- les modalités de réalisation des travaux de rénovation/renouvellement du passage à niveau et leur financement ;
- les modalités de réalisation et de financement des travaux de maintenance, remise en état, rénovation et remplacement des installations du passage à niveau.

3. Notions de référence

- 3.1. Sont désignées comme « **installations permettant le croisement** » l'ensemble des éléments utiles à la sécurisation des trafics routiers et ferroviaires au point de croisement, soit, par exemple, la surface carrossable au travers des voies (revêtement ou platelage), la signalisation routière et ferroviaire active, les barrières mobiles (le cas échéant), les dispositifs d'enclenchement et de déclenchement de la signalisation active et des barrières mobiles (le cas échéant), les câbles et conduites à câbles nécessaires à relier les éléments actifs entre eux.
- 3.2. Sont désignées comme « **installations ferroviaires** » l'ensemble des éléments utiles exclusivement à l'exploitation du chemin de fer, soit, par exemple, la voie ferrée comprenant la ligne de contact, le ballast, les traverses et les rails ainsi que la signalisation ferroviaire passive.
- 3.3. Sont désignées comme « **installations routières** » l'ensemble des éléments utiles exclusivement au trafic routier (automobile, mobilité douce, piéton), soit, par exemple, les chaussées et trottoirs d'accès au passage à niveau ainsi que leur éclairage, la signalisation routière passive (marquage au sol et signalisation du passage à niveau selon OCR et OSR), les barrières fixes ou chicanes posées sur les trottoirs ou la chaussée.

- 3.4. Les différents types d'installations sont représentés sur le plan de situation en annexe faisant partie intégrante de la présente convention.

4. Eléments constitutifs de la convention

- 4.1. La présente convention se compose des éléments suivants :
- Le présent document contractuel ;
 - Le plan de situation GM-SBUe518-P du 22.07.2024 (cf. Annexe 1)

5. Propriété des installations

- 5.1. Les installations permettant le croisement et les installations ferroviaires, telles que définies aux chiffres 3.1 et 3.2, sont la propriété des CFF, même celles situées sur le domaine public (sans inscription au registre foncier).
- 5.2. Les installations routières, telles que définies au chiffre 3.3, sont la propriété de la Commune, même celles situées sur le domaine des CFF (sans inscription au registre foncier).

Réalisation des travaux de rénovation/renouvellement

6. Maître d'ouvrage

La fonction de maître d'ouvrage est assumée par les CFF.

7. Projet et direction des travaux

- 7.1. L'étude de projet et la direction locale des travaux de mise en conformité sont assurées par les CFF.

8. Répartition des coûts

En vertu des articles 24 ss LCdF (RS 742.101) ainsi que compte tenu du fait que les CFF portent à la fois la responsabilité initiale du croisement et sont déclencheurs du projet de rénovation/renouvellement, les coûts d'investissement sont entièrement à leur charge.

9. Investissement

Les dispositions des chiffres 6 à 8 ci-dessus s'appliquent exclusivement au projet d'amélioration de la sécurité rail/route du PN de Perria mené par les CFF dans le cadre du projet de rénovation/renouvellement des enclenchements. Tout investissement ultérieur sera réglé conformément aux dispositions du chiffre 10 ci-après.

Gestion du passage à niveau

Les termes de surveillance, de maintenance, de remise en état, de rénovation et de remplacement utilisés dans la présente convention correspondent à ceux de la norme SIA 469.

10. Conservation du passage à niveau

- 10.1. Conformément à l'art. 19 LCdF, les CFF sont responsables de la sécurité de l'exploitation ferroviaire. Les CFF assument la surveillance régulière ainsi que les contrôles périodiques réglementaires des installations du passage à niveau ; ils ordonnent et dirigent l'exécution des travaux d'entretien nécessaires. La responsabilité selon l'article 58 du Code des obligations est réservée.
- 10.2. Compte tenu du fait que les CFF portent la responsabilité initiale du croisement, les responsabilités ainsi que les coûts de maintenance, de remise en état et de rénovation de tout ou parties des installations, telles que décrites aux chiffres 3.1 et 3.2, sont à la charge des CFF.
- 10.3. Les coûts de maintenance, de remise en état et de rénovation de tout ou parties des installations, telles que décrites au chiffre 3.3, sont à la charge de la Commune.
- 10.4. La Commune n'est pas autorisée à exécuter des travaux d'entretien au-dessous du ou sur le domaine ferroviaire sans en avoir informé les CFF, dans les délais appropriés, et obtenu leur autorisation préalable. Cette obligation d'informer et d'être préalablement autorisé s'applique également aux travaux d'entretien qui touchent le domaine ferroviaire ou qui menacent ou sont susceptibles de menacer l'exploitation ferroviaire.

11. Maintenance (nettoyage et service d'hiver)

- 11.1. La Commune est responsable de garantir la visibilité de la signalisation mise en place.
- 11.2. La Commune assure à ses frais le nettoyage des installations du passage à niveau dont elle est propriétaire (selon chiffre 5.2), ainsi que la fourniture d'énergie électrique pour l'alimentation de l'éclairage des routes.
- 11.3. La Commune assure à ses frais l'enlèvement de la neige et de la glace, ainsi que la lutte contre le verglas, sur le passage à niveau et ses accès.
- 11.4. Dans le périmètre du passage à niveau, **l'utilisation de sel de déneigement ou d'autres produits chimiques est strictement interdite** (dangers de corrosion, de court-circuit, etc.).

Dispositions de portée générale

12. Propriété foncière et droits

- 12.1. Sur la base de la Loi fédérale sur les chemins de fer (art. 24 ss LCdF) et de l'approbation des plans, indépendamment du bien-fonds sur lequel sont situées les installations du point de croisement, l'usage du domaine ferroviaire ou du domaine public est cédé gratuitement et réciproquement à l'une ou l'autre partie.
- 12.2. L'éventuelle acquisition de terrains, de droits et de servitudes en lien avec le PN doit faire l'objet de conventions foncières séparées entre les CFF (interlocuteur : CFF Immobilier) et la Commune. Les conventions foncières ne remettent pas en cause les dispositions de la présente convention.

13. Sécurité

- 13.1. Les parties ont conscience des dangers spécifiques à l'exploitation ferroviaire et notamment aux installations de lignes électriques (lignes de contact). Toute mise en danger personnelle ou de tiers et tout préjudice pour l'exploitation ferroviaire sont à proscrire. Les prescriptions de sécurité et de la police ferroviaire ainsi que les instructions des organes de surveillance des chemins de fer doivent être respectées.
- 13.2. Tout dommage à des objets qui menacent ou sont susceptibles de mettre en danger la sécurité de l'exploitation ferroviaire doit immédiatement être réparé par le propriétaire des installations concernées. En cas de litige, l'autorité de surveillance des chemins de fer (art. 40 LCdF) statue sur la nécessité d'exécuter les travaux. Les mesures d'urgence selon les art. 19 et 21 LCdF demeurent réservées.
- 13.3. L'accès aux zones non publiques des CFF n'est admis qu'avec une autorisation préalable.
- 13.4. L'exécution de travaux de construction sur le domaine du chemin de fer doit être convenue au préalable avec les CFF afin que les mesures de sécurité spécifiques à l'exploitation ferroviaire puissent être mises en œuvre.

14. Responsabilité

- 14.1. Chaque partie est responsable de tous dommages survenant à cause de travaux qui lui incombent selon la présente convention, notamment de travaux de construction, de conservation, d'exploitation.
- 14.2. Les parties sont responsables des installations dont elles sont propriétaires au sens de la présente convention sous réserve de leurs obligations respectives en matière de conservation, renouvellement de l'ouvrage et maintenance (cf. chiffres 13 et 14). Dans ces cas, chaque partie répond de tous dommages pouvant être imputés au non-respect de ces obligations.
- 14.3. Les parties limitent leur responsabilité mutuelle à la faute intentionnelle et à la négligence grave.
- 14.4. En cas de prétentions d'un tiers envers l'une des parties, celle-ci peut recourir contre la partie responsable selon la présente convention, laquelle indemnise intégralement la

partie exerçant le recours, dans les limites des présentes dispositions sur la responsabilité.

- 14.5. Chacune des parties s'engage à aider l'autre à se défendre contre des prétentions de tiers, notamment en fournissant des moyens de preuve, en participant à un éventuel procès ou en se substituant à l'autre partie dans la procédure.

15. Propriété intellectuelle

- 15.1. Les documents produits par les CFF dans le cadre de la présente convention sont protégés par le droit d'auteur. Les documents et le savoir-faire que les CFF mettent à la disposition de la Commune dans le cadre de l'exécution de la présente convention ne peuvent être utilisés qu'en relation avec le projet concerné. La Commune s'engage à faire respecter la même obligation par tout tiers impliqué dans le projet. Les CFF se réservent le droit de poursuivre toute utilisation non autorisée des documents (telle que reproduction ou diffusion) ainsi que toute autre violation de ses droits.

16. Publicité, communications commerciales et non commerciales

- 16.1. Les CFF sont seuls habilités à utiliser ou céder en bail leur domaine et les installations qui s'y trouvent à des fins commerciales (publicité, réclames, affichage, exploitation de distributeurs).
- 16.2. Selon les besoins et la place disponible, les CFF peuvent concéder à la Commune le droit de disposer sur leur domaine des stèles et d'autres supports semblables destinés à la publication d'informations communales non commerciales (p. ex. plan des lieux, horaires de bus). L'emplacement et la taille de ces supports ainsi que les modalités de conservation doivent être convenus préalablement avec les CFF.

17. Déclarations destinées aux médias (y c. médias sociaux et références) et utilisation du logo des CFF

- 17.1. Les déclarations destinées aux médias en relation avec la présente convention ainsi que l'utilisation du nom et/ou du logo des CFF requièrent l'accord exprès préalable des CFF. Sont assimilées aux déclarations destinées aux médias les déclarations généralement accessibles destinées aux tiers (notamment les références).

18. Transmission des données de contact

- 18.1. Lorsque des projets de construction de tiers en lien avec la présente relation contractuelle nécessitent une coordination entre le tiers et le partenaire contractuel, les parties peuvent transmettre au tiers le nom et les données de contact du partenaire.

19. Transfert

- 19.1. Les parties s'engagent à céder l'ensemble des droits et des obligations définis dans la présente convention – dans la mesure où ils n'ont pas encore été exécutés – à

d'éventuels ayants droit, avec l'obligation de transfert par analogie à tous les ayants droit ultérieurs. Le transfert doit faire l'objet d'un acte en la forme écrite, signée par les parties à la présente convention.

20. Exclusion de la création d'une société simple

- 20.1. Aucune disposition de la présente convention ne peut être considérée comme constituant ou créant une société simple au sens des art. 530ss du code des obligations (CO, RS 220) entre les parties.

21. Forme écrite, durée de la convention et modification

- 21.1. La présente convention entre en vigueur à sa signature par les deux parties. Elle est conclue pour une durée indéterminée.
- 21.2. La résiliation implique soit la suppression du passage à niveau, soit la construction d'un ouvrage de remplacement et la signature d'une nouvelle convention réglant également les modalités de suppression du passage à niveau.
- 21.3. En cas de suppression du passage à niveau sans remplacement par un autre ouvrage, la prise en charge des coûts de suppression sera négociée séparément en fonction des intérêts de chaque partie ou réglée par tout autre accord prévu dans une autre convention.
- 21.4. Pour être valable, toute modification et tout complément de la présente convention requiert également la forme écrite et la signature de toutes les parties.
- 21.5. Les parties reconnaissent que cette convention, ainsi que ses modifications et compléments, signés électroniquement avec une signature électronique avancée conformément à la loi fédérale sur la signature électronique (SCSE) et à l'ordonnance sur la signature électronique (OSCSE), ont la même force juridique qu'une convention signée manuellement et satisfont à toutes les exigences légales en matière de forme.

22. Election de for et de droit

- 22.1. Dans la mesure du possible, les parties s'engagent à régler à l'amiable par voie de négociations leurs éventuels différends qui seraient issus de la présente convention ou en relation avec celle-ci, avant de saisir les tribunaux compétents.
- 22.2. L'Office fédéral des transports est compétent pour les litiges issus de la présente convention. Subsidairement, la compétence relève du Tribunal administratif fédéral.
- 22.3. En cas de litige relevant de la compétence des tribunaux civils, le for juridique est la Ville de Berne.
- 22.4. Le droit suisse s'applique exclusivement.

23. Contrats abrogés

Avec l'entrée en vigueur du présent contrat, la convention n°0600-2010-0031 est abrogée.

24. Nombre d'exemplaires

La présente convention est établie en deux exemplaires identiques. Chaque partie en reçoit un exemplaire daté et signé.

Renens, le *12.05.2025*

Pour les CFF :



Patrick Susan
Responsable du périmètre
Plateau/Simplon Développement du
Réseau, Gestion et Installations



Michel Maffia
Responsable du Cycle de vie des installations
Installations de sécurité

Valbroye, le *5 mai 2025*

Pour la Commune :



Christian Cosendai
Syndic



Lise Bettex
Secrétaire municipale

Annexes :

- Annexe 1 : le plan de situation GM-SBUe518-P du 22.07.2024.

Légende:

	Existant
	Nouveau
	Démoli
	Modifié
	Projet connexe
	Provisoire

Projet: **ATR Broye**
Renouvellement des enclenchements

N° ISP: 1145302

Phase: **Exécution**

Signatures:	<u>Chef de projet général</u>	<u>Chef de projet spécialiste</u>
	Nom: J. Richard	Nom: G. Zamuner
	Unité d'affaires (UA): I-AEP-PJM-RWT-T4	Unité d'affaires (UA): I-AEP-SAZ-RWT-T4
	Signature:	Signature:



Granges-Marnand
Plan de situation 1:100

PN de Perria (PN 518)
Km: 51.823
Commune(s): Valbroye
Ligne: 251 Km: 21.3 au 100.4

CFF, Infrastructure
Rue de la Gare de Triage 7, 1020 Renens VD

Plan N°		GM-SBUe518-P				
Indus.	Etabi	Vna	Controle	Vna	Aspt.	Vna
a	06.11.18	Faq	06.11.18	Az	06.11.18	Arne
d	30.03.21	Faq	30.03.21	HGa	30.03.21	Arne
e	28.06.22	Faq	28.06.22	HGa	28.06.22	Arne
f	22.07.24	Faq	22.07.24	GZa	22.07.24	Arne

Filename:

Format: 3 A4

Établi sur la base des données des rivières, et si des données géographiques des CFF
6 Contiens geo scholage 175405131 6 Tous droits réservés sur CFF 8 v 2
aucune ge ante quel à l'enseignement a val et à l'élaboré des bases nationales.

